

1500813-35.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... depoimento dos policiais: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500813-35.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500813-35.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199285/2021 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 19207498 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 332/21/103 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 2199285 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DIOGO FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

DIOGO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, pela infração ao artigo 33 "caput", da Lei nº 11.343/06, pois no dia 23 de julho de 2021, período da tarde, na Travessa Bélgica, nº 280, Laranja Azeda, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, comarca de Nazaré Paulista/SP, trazia consigo, para fornecimento de terceiros, 86 papелotes de cocaína, pesando aproximadamente 88g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme a exordial acusatória, o denunciado, providenciou porções de entorpecentes e, levando com ele respectivos papелotes das drogas, dirigiu-se à via pública a fim de encontrar compradores. Até o momento da abordagem policial, já havia obtido o valor de R\$ 140,00 em espécie.

Consta que os Policiais Militares em patrulhamento pelo local, avistaram o denunciado em atitude suspeita, vendendo mencionadas substâncias ao adolescente L.H.S.S., a venda não se consumou em virtude da chegada dos policiais. Em revista pessoal, localizaram no bolso do denunciado, um maço de cigarros contendo 10 porções de cocaína e o valor de R\$ 140,00 e, em sua cueca, 76 porções da mesma droga.

Denúncia às fls. 100/108.

Auto de prisão em flagrante à fl. 01.

Boletim de ocorrência às fls. 02/04.

Auto de exibição e apreensão à fl. 10.

Auto de constatação preliminar à fl. 11.

Fotografia das drogas à fl. 22.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva à fl. 66.

Laudo químico-toxicológico definitivo às fls. 143/145.

Notificado à fl. 148, DIOGO FERREIRA DA SILVA defesa preliminar às fls. 180/183.

A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2022, na mesma ocasião foi designada a audiência de instrução e julgamento (fls. 184/185).

Audiência de instrução e debates orais registrada por gravação audiovisual (fls.). Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal e a defesa requereu a absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo: Boletim de ocorrência às fls. 02/04, Auto de exibição e apreensão à fl. 10, Auto de constatação preliminar à fl. 11, Fotografia das drogas à fl. 22. Prova oral coligida.

A autoria é certa.

A testemunha de acusação Serafim Matheus de Oliveira, disse, em síntese, que estava em patrulhamento quando avistaram dois indivíduos em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Realizaram a abordagem do réu e, com ele, localizaram um maço de cigarro com 10 porções de cocaína. Na cueca de Diogo havia, ainda, mais 76 papелotes de cocaína em um saco plástico e, salvo engano dinheiro. Com Luis Henrique nada foi localizado, mas ele disse que teria ido lá para comprar drogas. Não conhecia o réu.

Perante a autoridade policial disse que: "QUE NESTA DATA ENQUANTO EM PATRULHAMENTO COM SEU COLEGA DE FARDA, LOGRARAM VISUALIZAR PELA TRAV. BELGICA DOIS INDIVIDUOS EM UMA VIELA , LOCAL BEM CONHECIDO DA POLÍCIA COMO PONTO DE TRÁFICO; QUE REALIZADA A ABORDAGEM COM O INDIVIDUO DE NOME DIOGO LOCALIZARAM NO BOLSO DA CALÇA UM MAÇO DE CIGARRO CONTENDO EM SEU INTERIOR 10 PORÇÕES DE COCAÍNA E O VALOR DE 140,00 EM DINHEIRO; QUE DENTRO DA CUECA DE DIOGO FOI ENCONTRADO UM SACO CONTENDO EM SEU INTERIOR 76 PAPELOTES DE COCAÍNA, DIANTE DISTO FOI EXARADA A VOZ DE PRISÃO E CONDUZIDO AO PLANTÃO POLICIAL E NA SEQUENCIA PARA ECD; QUE EM RELAÇÃO AO SEGUNDO INDIVIDUO, ADOLESCENTE, COM ESTE NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO E INQUIRIDO O MESMO DISSE TER IDO COMPRAR DROGAS, SENDO ENTÃO CONDUZIDO PARA ESTA UNIDADE PARA ESCLARECIMENTOS SE FAZENDO PRESENTE SUA GENITORA."

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Alisson Francisco de Oliveira.

O réu, em juízo, disse que foi comprar droga porque é usuário. Entregou R\$ 140,00 para os policiais. Estava com Luiz. Não localizaram nada. Os policiais acharam a sacola dentro da viela. Estava sentado esperando os traficantes para comprar drogas. Luiz é um menino que encontrou por lá.

Analisando as provas coligidas, patente a autoridade e materialidade delitiva.

Com efeito, narraram os policiais civis que estavam em diligência em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Abordaram o réu e, com ele, localizaram 10 porções de cocaína no maço de cigarros e 76 na cueca. Encontraram, ainda, mais R\$ 140,00 em dinheiro,

E, no caso, observo que motivos não há para se duvidar dos depoimentos prestados pelos policiais, pois inexistem nos autos demonstração do intuito de prejudicarem o réu, sobretudo porque não conheciam o réu. Assim, a negativa do réu, mencionando que as drogas foram a ele atribuídas pelos policiais não encontra o mínimo respaldo nos autos.

Oportuno destacar, ainda, que descabe afastar a credibilidade da versão apresentada pelos policiais tão somente pela condição funcional, uma vez que estão submetidos ao crivo do contraditório como qualquer outra pessoa que comparece em juízo. Por tal razão, faltando com a verdade, ficam os policiais sujeitos às penas dos crimes de falso testemunho e mesmo denúncia caluniosa, caso imputem falsamente um crime a outrem.

A propósito, colaciono o seguinte entendimento acerca da validade do depoimento dos policiais: "APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida – Réu que ostenta condenações criminais – Pena-base mantida – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO."(TJSP; Apelação Criminal 0002632-15.2015.8.26.0538; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022).

No mais, o fato de os policiais não visualizarem a venda em si não exclui o crime que possui a seguinte tipificação:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

E mais. Segundo entendimento jurisprudencial: "O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

Portanto, a condenação dos corréus é medida que se impõe, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que a conduta se coaduna ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, o conjunto probatório é coeso, não deixando dúvidas de que as drogas apreendidas em poder do réu se destinavam ao tráfico ilícito, pelo que a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena:

1ª fase: Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, observo que as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, possuindo extensa folha de antecedentes (199/204 e 205/2010), com condenação anterior (proc 0001260-

11.2016.8.26.0695- fl. 205). Assim, fixo a pena acima do mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. 2ª fase: Na há atenuantes. Presente a agravante da reincidência específico (proc 0000166-26.2020.826.0521 - fl. 206), razão pela qual exaspero a pena, fixando-a em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Não existem causas de aumento. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo quarto, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu. Torno a pena anteriormente fixada em definitiva.

A pena será cumprida em regime inicial fechado. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos.

Ante os maus antecedentes, a reincidência e o quantum da pena aplicada, incabível a substituição da pena por restritiva de direitos ou a concessão do sursis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR DIOGO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena privativa de liberdade.

Transitado em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do que estabelece o inciso III do art. 15 da Constituição da República.

Não autorizo o apelo em liberdade, pois os requisitos da prisão cautelar foram confirmados com a sentença condenatória. RECOMENDE-SE.

Condeno o réu no pagamento de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, §9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça que fica deferida neste ato, se o caso.

Declaro o perdimento de numerário e bens eventualmente apreendidos em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido o representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado.

Defiro a incineração, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso.

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA, SAEM OS PRESENTES INTIMADOS.

Nazaré Paulista, 09 de agosto de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA